

주의 요구

1. 제 목 : DIP자금대여 거치기간 및 대여한도 산정 불철저
2. 소관부점 : 기업희생지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업희생지원처는 「업무분장세칙」 제22조 제6호에 따라 회생·부실 징후·워크아웃기업(이하 “희생기업등”이라 한다)에 대한 지원을 위한 출·투자 및 관리 업무를 수행하면서 2019년 11월부터 캄코기업지원 금융(주)로부터 희생기업등에 대한 자금대여(이하 “DIP자금대여”라 한다) 업무를 위탁 받아 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「캄코기업지원금융(주) 수탁 자금대여등 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제12조에 따르면 DIP자금대여 기간은 연장기간을 포함하여 최대 5년이고, 원금에 대해 만기 일시상환함을 원칙으로 하고 있으며

DIP자금대여 기간이 1년을 초과할 경우에는 원금을 분할상환하는 것이 가능하고, 이 경우 분할상환금은 DIP자금대여 기간의 3분의 1 범위에서 거치기간을 둘 수 있도록 되어 있다.

또한, 요강 제14조 제2항 제3호 및 제18조 제1항에 따르면 대환자금¹⁾ 용도로 DIP자금대여를 신청한 경우 대여한도는 ①대상기업의 DIP자금대여 신청금액과 ②담보물별 유효담보가액 중 적은 금액($\text{Min}(\text{①}, \text{②})$)으로 하도록 되어 있고, 담보물별 유효담보가액 산정($\text{감정가격} \times \text{융자비율}$)을 위한 융자 비율은 [표 1]과 같이 담보물 종류별로 상이하다.

[표 1] 담보물별 융자비율

“기재 생략”

따라서, DIP 자금대여 기간이 1년을 초과하여 분할상환 하는 경우에는 요강에서 정한 대로 거치기간을 두어야 하고, 대환자금은 담보물의 유효가액이 대여한도에 영향을 미치므로 이를 정확하게 산정한 후 자금대여를 실행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 상환방식이 (부분)균등분할²⁾ 방식인 26건, 사용 용도가 대환자금인 19건에 대한 DIP자금대여 실행 내용을 점검한 결과

1) 공사에게 선순위 담보를 제공하는 것을 조건으로 하고 채무기업이 보유하고 있는 기존 담보대출을 상환하는 용도로 지원하는 대여금

2) 일부금액은 만기일에 일시상환하고 나머지 잔액을 분할상환하는 방식을 말함

2020. 12. 24. 부분균등분할 방식으로 DIP자금대여 승인을 받은 ○○○○○(주)의 경우(00.00억 원, 만기 0년) 전체 대여금 중 00.00억 원은 만기일시상환하고 나머지 0억 원에 대해서는 분할상환하는 것으로 DIP 자금대여가 실행되었는데, 분할상환하는 0억 원에 대한 거치기간이 1.6년(만기 0년의 3분의 1)이 되어야 함에도 불구하고 이를 초과한 2년으로 되어있는 것이 확인되었다.

또한, 2021. 12. 13. 대환자금 용도로 DIP자금대여 승인을 받은 ○○○○○의 경우(00.00억 원, 만기 0년) 대여한도가 부동산 유효담보가액 00.0억 원과 기계기구 유효담보가액 0억 원을 합산한 00.0억 원이 되어야 함에도 [표 2]와 같이 정상 대여한도를 0.00억 원 초과한 00.00억 원이 실행되었는데

[표 2] DIP자금대여 초과 실행금액 산출내역

(단위: 억 원)

구 분	감정가액	융자비율(LTV)	유효 담보가액
-----	------	-----------	---------

“기재 생략”

이는 기계기구에 대한 유효담보가액 산정 시 감정평가 시점부터 DIP자금대여 신청일까지 경과일수를 잘못 계산³⁾하여 기계기구 융자비율(LTV)을 35%로 적용함에 따라 요강에서 정한 대여한도를 초과하여 DIP자금대여가 실행된 것으로 확인되었다.

3) 감정평가시점(2020.5.12.)부터 자금대여 신청일(2021. 12. 6.)까지 573일 경과(1년 6개월 24일)했으므로 기계기구 융자비율을 30%로 적용했어야함

[소관부점 의견] 기업회생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 DIP자금대여 검토과정에서 거치기간과 대여한도 산출을 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업회생지원처장은 DIP자금대여 검토과정에서 요강에서 정하는 기준에 맞게 거치기간과 대여한도를 산출하도록 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)